CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

(đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn)

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án

Thuộc Dự án: "Đầu tư, cải tạo các công trình phục vụ người học, nhà giáo và mua sắm bổ sung thiết bị đáp ứng mục tiêu xây dựng Trường Cao đẳng Kon Tum trở thành trường cao đẳng chất lượng cao giai đoạn 2026 - 2030"

Số: /BB-CĐKT

Căn cứ pháp lý: Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023 (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 74/VBHN-VPQH ngày 25/3/2026); Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (hợp nhất tại Văn bản hợp nhất số 36/2026/VBHN-NĐ-BTC ngày 23/9/2026); Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Luật Xây dựng ngày 10/12/2025; Nghị định số 210/2026/NĐ-CP ngày 15/6/2026 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng; Quyết định số 2158/QĐ-CĐKT ngày 29/9/2026 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Dự án; Quyết định số 2236/QĐ-CĐKT ngày 07/10/2026 phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư; Đơn xin nhận thầu số 09/ĐNT-QLDA ngày 19/10/2026 kèm hồ sơ năng lực của Công ty cổ phần Thành Vinh; dự thảo hợp đồng đã gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Hôm nay, ngày 22/10/2026, tại Phòng họp tầng 2, Khu Hiệu bộ, Trụ sở chính Trường Cao đẳng Kon Tum, Số 14, đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi, đại diện cho các bên thương thảo hợp đồng, gồm có:

Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng Kon Tum

Đại diện: Ông Lê Trí Khải

Chức vụ: Hiệu trưởng

Địa chỉ: Số 14, đường Ngụy Như Kon Tum, Tổ 10, phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 02603 915039; Fax: 02603 915039

Nhà thầu: Công ty cổ phần Thành Vinh

Đại diện: Ông Ngô Thanh Hùng

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc

Địa chỉ: 126 Tô Hiến Thành, phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: ……

Hai bên đã thương thảo(1) và thống nhất những nội dung trong hợp đồng như sau:

a) Thảo luận về điều khoản tham chiếu, phương pháp luận đề xuất, điều kiện cụ thể của hợp đồng và hoàn thiện phần "Mô tả dịch vụ": Hai bên thống nhất Nhà thầu thực hiện tư vấn quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án, gồm lập kế hoạch quản lý dự án; giám sát hợp đồng khảo sát và lập BCKTKT; hỗ trợ thẩm định, phê duyệt dự án và lựa chọn nhà thầu; quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí, an toàn các hợp đồng thi công và thiết bị; kiểm tra thanh toán, quyết toán; hỗ trợ quyết toán dự án hoàn thành. Nhà thầu hỗ trợ Chủ đầu tư, không thay Chủ đầu tư về thẩm quyền và trách nhiệm pháp lý; không đồng thời thực hiện tư vấn khảo sát, lập BCKTKT của Dự án;

b) Kế hoạch công tác và bố trí nhân sự: Nhà thầu bố trí đúng nhân sự chủ chốt đã nêu trong hồ sơ năng lực (Giám đốc quản lý dự án (nhóm C): Vương Thanh Hòa: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng hạng II (28/6/2023 đến 27/6/2028), cao hơn mức hạng III đối với dự án nhóm C; theo Nghị định số 212/2026/NĐ-CP, giám đốc quản lý dự án không còn phải có chứng chỉ hành nghề quản lý dự án nhưng phải đáp ứng điều kiện năng lực tương ứng; Phụ trách chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn: Phạm Thanh Hiếu: Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng hạng III (06/10/2023 đến 05/10/2028); Vương Thanh Hòa: Giám sát dân dụng hạng II; Phụ trách chi phí, rủi ro: Vương Thanh Hòa và Phạm Thanh Hiếu: Định giá xây dựng (hạng II, hạng III)), bảo đảm điều kiện năng lực theo quy định;

c) Tiến độ: Thời gian thực hiện hợp đồng không quá 03 năm kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán hoàn thành dự án; hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký; tiến độ chi tiết bám theo tiến độ của Dự án và Phụ lục số 2 của hợp đồng;

d) Giải quyết thay đổi nhân sự: Thay đổi nhân sự chủ chốt phải được Chủ đầu tư chấp thuận bằng văn bản; nhân sự thay thế phải có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm tương đương hoặc tốt hơn;

đ) Bố trí điều kiện làm việc: Nhà thầu tự bố trí điều kiện làm việc của nhân sự thuộc quyền quản lý và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của nhân sự mình; Chủ đầu tư cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết cho công việc;

e) Chi phí dịch vụ tư vấn: Hợp đồng trọn gói, giá 667.433.022 đồng (bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi bảy triệu, bốn trăm ba mươi ba nghìn, không trăm hai mươi hai đồng), bằng giá gói thầu; giá không thay đổi theo dự toán (trừ trường hợp điều chỉnh hợp đồng theo quy định). Giá đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí; Nhà thầu trực tiếp kê khai và nộp thuế. Tạm ứng 200.229.906 đồng (30% giá hợp đồng) sau khi hợp đồng có hiệu lực, trong phạm vi kế hoạch vốn được

giao; thanh toán một lần sau khi Nhà thầu hoàn thành toàn bộ công việc, trong phạm vi kế hoạch vốn do cấp có thẩm quyền giao; thời hạn thanh toán không quá 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; hình thức chuyển khoản, đồng tiền Việt Nam;

g) Các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Không có. Gói thầu chỉ định thầu rút gọn cho một nhà thầu; dự thảo hợp đồng đã được gửi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

h) Các sai lệch do nhà thầu phát hiện, đề xuất, phương án thay thế: Không có;

i) Các nội dung cần thiết khác: Hợp đồng được hoàn thiện theo Nghị định số 210/2026/NĐ-CP và mẫu hợp đồng công bố tại Quyết định số 1040/QĐ-BXD ngày 26/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Nhà thầu không phải nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng và bảo lãnh tạm ứng; nếu chưa bảo đảm vốn các năm sau thì hai bên thỏa thuận tạm dừng thanh toán theo hợp đồng; căn cứ giao kết hợp đồng ghi số, ngày Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu sau khi được ban hành.

Việc thương thảo hợp đồng kết thúc vào giờ ngày 22/10/2026. Biên bản thương thảo hợp đồng được lập thành 04 bản, Chủ đầu tư giữ 02 bản, nhà thầu giữ 02 bản, các biên bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ	**ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU**
(Ký tên, đóng dấu)	*(Ký tên, đóng dấu)*
Lê Trí Khải	**Ngô Thanh Hùng**
Hiệu trưởng	**Giám đốc**

Ghi chú:

(1) Nguyên tắc thương thảo hợp đồng phải tuân thủ theo quy định trong hồ sơ lựa chọn nhà thầu, Luật Đấu thầu, Nghị định số 214/2025/NĐ-CP.